คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๘/๒๕๖๙

บริษัท ฟ จำกัด โจทก์

นาย น จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑

เรื่อง การที่โจทก์ห้ามมิให้จำเลยประกอบธุรกิจหรือทำงานให้แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับโจทก์ ภายในระยะเวลา ๕ ปี เป็นข้อสัญญาจ้างที่ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ การที่ศาลอุทธรณ์กำหนดระยะเวลาให้ผลของสัญญามีผลบังคับได้ ๒ ปี จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าขายส่ง ขายปลีกเนื้อสัตว์แช่เย็น จำเลยทำสัญญาเป็นลูกจ้างโจทก์ โดยสัญญาจ้างระบุว่า “เมื่อลูกจ้างสิ้นสุดความเป็นลูกจ้างไปแล้วจะต้องไม่ทำงานหรือไม่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะประเภทธุรกิจ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันกับนายจ้าง และจะไม่เป็นธุระให้ผู้อื่นกระทำการในลักษณะค้าขายประเภทเดียวกับของนายจ้างเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญานี้ หากเกิดความเสียหายต่อนายจ้างขึ้น นายจ้างสามารถดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ลูกจ้างชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างก่อน” ตำแหน่งสุดท้ายจำเลยเป็นผู้จัดการเขตตะวันออก ต่อมาจำเลยลาออก โดยในใบลาออกระบุข้อความว่า “เมื่อพ้นสภาพพนักงานแล้วห้ามนำเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ เก็บไว้ส่วนตัว หรือนำไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ทางการค่าโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามไม่ให้ทำงานหรือมีส่วนร่วมในทางตรงหรือทางอ้อมหรือในงานทุกประเภทที่มีลักษณะเป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทนายจ้าง ห้ามมิให้พนักงานไปประกอบกิจการหรือที่มีลักษณะเป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทโดยตรง เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นหนังสือเสียก่อน” ต่อมาจำเลยทำผิดสัญญาจ้างแรงงานโดยไปทำงานให้กับบริษัทซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ากับโจทก์ การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายทางการค้า ทำให้ยอดขายสินค้าของโจทก์ในพื้นที่ภาคตะวันออกตกลงไปอย่างมากลูกค้าเดิมของโจทก์ก็เปลี่ยนไปซื้อสินค้ากับบริษัทที่จำเลยทำงานให้แทน ขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และห้ามจำเลยทำงานหรือมีส่วนร่วมในทางตรงหรือทางอ้อมหรือประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นคู่แข่งทางการค้ากับโจทก์ เป็นเวลา ๔ ปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้ผิดสัญญาจ้างเพราะจำเลยขออนุญาตและได้รับความยินยอมจากกรรมการโจทก์แล้ว ข้อตกลงในสัญญาจ้างไม่สามารถบังคับได้เนื่องจากเป็นข้อสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ จำเลยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า

แผนการตลาด ฐานข้อมูลลูกค้าและเทคนิคอื่นใดของโจทก์ จำเลยทำงานที่ใหม่ตำแหน่งหัวหน้าคนงานเท่านั้น ค่าเสียหายที่โจทก์ขอมา มิใช่ค่าเสียหายตามความเป็นจริง แต่เป็นการเรียกตามอำเภอใจ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหาย ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี หรือดอกเบี้ยอัตราใหม่ที่ปรับเปลี่ยนตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ววินิจฉัยว่า สัญญาจ้างมีสาระสำคัญในการกำหนดห้ามไม่ให้ลูกจ้างประกอบธุรกิจหรือทำงานให้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับนายจ้าง อันถือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของนายจ้าง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ภายในกำหนดระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่พ้นสภาพหรือลาออก กรณีดังกล่าวจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณีที่เป็นไปโดยชอบในเชิงของการประกอบธุรกิจ ไม่เป็นการปิดทางทำมาหาได้ของอีกฝ่ายโดยเด็ดขาดจนไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ ข้อสัญญาดังกล่าวไม่ทำให้จำเลยต้องรับภาระเกินกว่าวิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ และไม่ทำให้โจทก์ได้เปรียบเกินสมควรแก่กรณี จึงไม่ใช่ข้อสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน และไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ไม่เป็นโมฆะและมีผลใช้บังคับได้ อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามตามข้อตกลงดังกล่าวที่ระบุว่ามีผลถึง ๕ ปี นับแต่สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดนั้นถือว่าเป็นระยะเวลาที่ทำให้จำเลยผู้ถูกจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ จึงสมควรให้มีผลบังคับได้ ๒ ปี เท่าที่มีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีนับจากวันที่จำเลยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑ และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจตามหนังสือรับรองเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของบริษัทโจทก์ และบริษัทนายจ้างใหม่ของจำเลย มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน อีกทั้งสินค้าหลักของทั้งสองบริษัทเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทที่จำเลยร่วมงานด้วยนั้น เป็นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับธุรกิจของโจทก์อันถือเป็นการแข่งขันทางการค้ากับโจทก์ จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาจ้างต่อโจทก์ตามข้อสัญญาดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาใบลาออกได้ระบุว่า ห้ามมิให้พนักงานประกอบกิจการหรือทำงานที่มีลักษณะเป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทโดยตรงภายในระยะเวลา ๖๐ เดือน นับแต่วันที่พ้นสภาพ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แม้จำเลยจะเคยขอความยินยอมจากนาย ส กรรมการผู้มีอำนาจโจทก์ในขณะนั้นก็ตาม แต่นาย ฉ ได้พ้นจากสถานการณ์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์แล้ว และในใบลาออกระบุชัดเจนว่าผู้ที่มีอำนาจยินยอมในเรื่องดังกล่าวนี้ได้คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทของโจทก์ ซึ่งในขณะนั้น คือ นาย ช จึงไม่มีสิทธิไปประกอบอาชีพที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับโจทก์ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และถือเป็นการปฏิบัติผิดข้อตกลงใบลาออกก็ตาม เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของโจทก์และจำเลยแล้ว

เห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ส่วนที่โจทก์มีคำขอให้ยุติการทำงานอันมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับโจทก์ในพื้นที่จังหวัดตามฟ้องต่อไปอีก ๔ ปี นั้น เมื่อกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นให้โจทก์ตามสมควรและเพียงพอแล้วจึงไม่พิจารณาให้ แม้ศาลแรงงานภาค ๒ จะวินิจฉัย มีผลใช้บังคับได้แต่ให้บังคับได้ ๒ ปี นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง อันเป็นการผิดสัญญาซึ่งจำเลยต้องรับผิดชอบด้วยการงดเว้นการกระทำตามที่กำหนดโดยเจตนาของคู่กรณีด้วย แต่เมื่อการห้ามจำเลยมิให้ทำงานกับบริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับโจทก์ตามระยะเวลาที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดไว้ได้ล่วงเลยไปแล้ว จึงไม่มีกรณีที่จะต้องมีคำสั่งห้ามจำเลยอุทธรณ์ของโจทก์อีก ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยในเหตุผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

โจทก์อุทธรณ์ว่า ที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดค่าเสียหาย ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ไม่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับระยะเวลาตามข้อห้ามการทำงานตามสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ผลบังคับใช้ได้ ๒ ปี นับจากวันที่พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างนั้น อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานและดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
